رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٦٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٣هـ

الموضوعات

تعليم - مدرب - قرارات وظيفية - ترقية - المفاضلة في الترقية - احتساب الدورات التدريبية - الحصول على الدورات التدريبية قبل التعيين وأثناء فترة التعاقد.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن احتساب دوراته التدريبية في مفاضلة الترقية - الثابت أن المدعي كان يعمل عضو هيئة تدريب لدى المدعى عليها بأسلوب التعاقد ثم التعيين، وأثناء عمله بأسلوب التعاقد حصل على الدورات التدريبية محل المطالبة - تضمن النظام أن البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمدعى عليها من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين لا تحتسب ضمن نقاط التدريب - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المدعى عليها؛ استناداً إلى أن الدورات التدريبية التي حصل عليها المدعي كانت أثناء عمله لدى المدعى عليها بأسلوب التعاقد، وأن النظام لم يفرق بين التعاقد والتعيين - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام تضمن صراحةً عدم احتساب البرامج التدريبية السابقة على التعيين - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٣/أ) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بقرار مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٩هـ.
- المادة (١٥) من لائحة معايير المفاضلة لترقية مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بجلسة مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٠هـ.
- المادة (١٠) من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الصادرة بقرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام ١٤٣٧هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أن موكله يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدرب (أ) المستوى الأول (عقد توظيف مؤقت) من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ إلى تاريخ ١٤٣٧/٧/٣هـ، وقد حصل خلالها على دورات تدريبية، وبتاريخ ١٤٣٧/٤/١٧هـ صدر قرار تعيين موكله على وظيفة مدرب (أ)،

وقد تقدم موكله بطلب ترقية من وظيفة مدرب (أ) إلى وظيفة مدرب أول (ب) بناءً على إعلان الترشيح لأعضاء هيئة التدريب لشاغلي وظيفة مدرب (أ)، ثم أستبعد موكله من المفاضلة على الترقية لعدم انطباق الشروط بسبب عدم توفر مدة التدريب المطلوبة مع المؤهل الحالي، وتقدم موكله بتظلمه ضد المدعى عليها على عدم احتساب الدورات التدريبية ولم يتم الرد من قبل المدعى عليها، وحيث إن موكله ممن تنطبق عليهم الشروط، وتقدم خلال المدة النظامية بطلب قد استوفى الشروط، إلا أن المدعى عليها تسببت بخطئها بحرمان موكله من الترقية رغم أحقيته، بحجة عدم توفر مدة التدريب المطلوبة، وذلك كالتالي: عدم احتساب الدورات التدريبية السابقة التي حضرها موكله، اعتمدت المدعى عليها في المفاضلة على الترقية احتساب الدورات التدريبية لموكله من تاريخ قرار التعيين بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٧هـ، ولم تحتسب الدورات السابقة له مما أضر بموكله بعدم ترقيته، وحيث إن الثابت أن موكله يعمل لدى المدعى عليها بنفس الوظيفة من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ إلى تاريخ التقدم بالترشح للترقية ولم ينقطع عن العمل لديهم، والفرق في أن موكله كان متعاقداً مع المدعى عليها من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ إلى صدور تعيينه على وظيفة رسمية بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٧هـ، وأختتم صحيفته بطلب إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن احتساب الدورات التدريبية من بداية عمل موكله بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ. وبقيد صحيفة الدعوى قضية إدارية وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وفيها حضر وكيل المدعي، وذكر بأن دعوى موكله هي الواردة في صحيفة الدعوى، حاصراً دعوى موكله

بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن احتساب الدورات التدريبية لموكله اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ، وحتى تاريخ تعيينه لدى المدعى عليها. وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها، ذكرت بأنها تقدمت بمذكرة رد عبر خدمة تبادل المذكرات جاء بمضمونها: "١-تم التعاقد مع المدعي على وظيفة مدرب (أ) بعقد مؤقت بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ. ٢-تم تعيين المدعي على وظيفة مدرب (أ) بموجب القرار رقم (٨٦٢٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٤/١٧هـ، بالمسابقة التدريبية المعلنة بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ. ٣- المدعي بدعواه يطلب احتساب البرامج التدريبية الحاصل عليها قبل تعيينه بالمؤسسة لأغراض الترقية، ووفقاً لما نصت عليه المادة (٧) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب فإن المؤسسة غير ملزمة بما يقدمه عضو هيئة التدريب من مؤهلات وتدريب وخبرات بهدف تحسين وضعه الوظيفي بعد إتمام تعيينه، والنصوص النظامية ذات العلاقة هي: ١- نصت المادة (٧) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب على ما يلي: "المؤسسة غير ملزمة بما يقدمه عضو هيئة التدريب من مؤهلات وتدريب وخبرات بهدف تحسين وضعه الوظيفي بعد إتمام تعيينه". ٢-نصت الفقرة (أ) من المادة (١٣) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب على ما يلي: "يتم ترقية الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في فئة أعلى من الفئة التي تقع بها وظيفته، إذا توافرت لديه المؤهلات العلمية والعملية والتدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة (٤) من هذه اللائحة، مع مراعاة أي شروط أخرى يراها مجلس

الإدارة". ٣-نصت المادة (١٥) من لائحة معايير المفاضلة لترقية مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والتي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٠هـ على ما يلي: "تصدر ضوابط احتساب الشهادات التدريبية بقرار من المحافظ". ٤-نصت المادة (١٠) من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب الصادرة بموافقة معالي المحافظ لعام ١٤٣٧هـ على ما يلي: "البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين لا تحتسب ضمن نقاط التدريب"، ووفق المادة (١٠) من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب الصادرة بموجب قرار من المحافظ فإن البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين لا تحتسب ضمن نقاط التدريب، وعلى ضوء ذلك يتضح أنه لا يمكن احتساب البرامج التدريبية التي حصل عليها المدعي خلال فترة التعاقد وقبل شغل الوظيفة بالتعيين، واختتمت المؤسسة مذكرتها بطلب الحكم برفض الدعوى".

وقررت ممثلة المدعى عليها اكتفاءها، كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على الآتي.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن احتساب الدورات التدريبية له اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ وحتى تاريخ تعيينه لدى المدعى عليها؛ فإن حقيقة دعواه هي طعنٌ على قرار المدعى عليها السلبي والمتمثل في الامتناع عن احتساب الدورات التدريبية خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ وحتى تاريخ تعيينه لدى المدعى عليها؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:.. ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". كما أن المحكمة مختصة مكانياً بالنظر في هذه الدعوى استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما من حيث الشكل، فإن امتناع المدعى عليها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة يعد من القرارات السلبية والتي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالمدعي يطلب في دعواه إلغاء قرار

المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن احتساب الدورات التدريبية له اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ وحتى تاريخ تعيينه لدى المدعى عليها؛ مستنداً في دعواه إلى أنه كان يعمل لدى المدعى عليها خلال تلك الفترة، والمدعى عليها تدفع بصحة قرارها كون المدعي حصل على البرامج والدورات التدريبية خلال عمله على نظام التعاقد. ولما كان القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصداره، كما يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح مشروعاً لا يناله أحد بتغيير، ومتى ما ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه. ولما كان الثابت أن المدعى عليها امتنعت عن احتساب الدورات التدريبية للمدعي خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ، وحتى تاريخ تعيينه، كونه يعمل لديها على نظام التعاقد وليس على وظيفة رسمية، وبما أن الثابت أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها على وظيفة (عضو هيئة تدريب)، وبما أن المادة (١٣/أ) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب تنص على ما يلي: "يتم ترقية الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في فئة أعلى من الفئة التي تقع بها وظيفته، إذا توافرت لديه المؤهلات العلمية والعملية والتدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة (٤) من هذه اللائحة، مع

مراعاة أي شروط أخرى يراها مجلس الإدارة"، وبما أن المادة الخامسة عشرة من لائحة معايير المفاضلة لترقية مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني، والتي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٠هـ، والتي نصت على أن: "تصدر ضوابط احتساب الشهادات التدريبية بقرار من المحافظ"، وبما أن المادة العاشرة من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب الصادرة بموافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام ١٤٣٧هـ، نصت على ما يلي: "البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين؛ لا تحتسب ضمن نقاط التدريب"؛ مما يتبين معه أن منطوق المادة العاشرة من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جاءت صريحةً بأن البرامج التدريبية السابقة التي حصل عليها الملتحق بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين لا تحتسب ضمن نقاط التدريب أثناء المفاضلة للترقية. وبما أن الثابت أن البرامج والدورات التدريبية التي حصل عليها المدعي ويطالب المدعى عليها باحتسابها كانت أثناء عمله لدى المؤسسة على نظام التعاقد، وبما أن المادة محل الاستدلال جاءت عامة ولم تفرق بين التعاقد والتعيين، ولم تنصّ على أن يكون العمل لدى المؤسسة على نظام التعيين؛ مما تكون معه المدعى عليها أخطأت في تطبيق النظام في امتناعها عن احتساب البرامج التدريبية للمدعي خلال فترة

المطالبة؛ مما يكون معه قرار المدعى عليها بالامتناع جاء معيباً بعيب المحل، وحريّاً بالإلغاء، وتنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن احتساب البرامج والدورات التدريبية للمدعي خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ وحتى تاريخ تعيينه. ولا ينال من ذلك ما استدلت به المدعى عليها من أن المادة (٧) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب نصت على أن: "المؤسسة غير ملزمة بما يقدمه عضو هيئة التدريب من مؤهلات وتدريب وخبرات بهدف تحسين وضعه الوظيفي بعد إتمام تعيينه"؛ كون المادة جاءت بخصوص تحسين الوضع الوظيفي بعد التعيين، ولم يشر فيها إلى المفاضلة في الترقية.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالامتناع عن احتساب الدورات التدريبية لـ (...) اعتباراً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: المادة العاشرة من ضوابط احتساب الشهادات التدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب الصادرة بموافقة

محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام ١٤٣٧هـ نصت على أن: "البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين لا تحتسب ضمن نقاط التدريب"، وقد بينت في منطوقها بشكل واضح وجلي عدم احتساب البرامج التدريبية السابقة للملتحقين بالمؤسسة من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين، وبما أن المستأنف ضده قد حصل على الدورات التدريبية قبل التحاقه بالمسابقة الوظيفية المعقودة للتعيين بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١١هـ، فلا تحتسب الدورات التدريبية السابقة على تاريخ تعيينه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.